



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154-K/PM.III-19/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEBRIK ADOLOF WANGGAI**
Pangkat/NRP : Prada/31201256730600
Jabatan : Ta Kodim
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 20 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Barak Kodim 1709/Yawa.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1709/Yawa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 berdasarkan keputusan penahanan sementara dari Dandim 1709/Yawa selaku Ankum Nomor : Skep/01/I/2023 tanggal 28 Januari 2023.
2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 18 Februari 2022 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Dandim 1709/Yawa selaku Ankum nomor Kep/02/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : 07/A-06/II/2023 tanggal 7 Februari 2023.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/306/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/IV/2023 tanggal 17 April 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/154-K/PM.III-19/AD/V/2023, tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/154-K/PM.III-19/AD/V/2023, tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/154-K/PM.III-19/AD/V/2023, tanggal 12 Mei 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Pecat dari dinas Militer C.q. TNI AD
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Absensi Staf Personil Kodim 1709/Yawa bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan nomor : SIJ/101/XI/2022 tanggal 30 November 2022.
2. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal delapan belas bulan Januari tahun 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Ma Kodim 1709/Yawa Kabupaten Serui atau di

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dijatuhkannya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum

Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif RK 753/AVT, kemudian pada tahun 2021 alih tugas ke Kodim 1709/Yawa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kodim 1709/Yawa berpangkat Prada NRP 31201256730600;
2. Bahwa pada tanggal 29 November 2022, Terdakwa mengajukan izin kedukaan (kekasih Terdakwa meninggal dunia) di Nabire, dan diberikan izin selama 9 (hari) hari terhitung mulai tanggal 30 November sampai dengan 8 Desember 2022, pada tanggal 30 November 2022, Terdakwa berangkat dari Serui menuju Nabire menggunakan sarana transportasi kapal speed boat;
3. Bahwa setelah izin yang diberikan selesai, pada tanggal 9 Desember 2022, Dan Unit Intel Kodim 1709/Yawa (Letda Inf Totok) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk segera kembali ke Kesatuan, namun Terdakwa tertinggal oleh KM. Maserai dengan tujuan Nabire-Serui, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk kembali menggunakan KM. Labobar dengan rute Nabire-Serui-Jayapura, namun Terdakwa tidak turun di Serui dan melanjutkannya ke Jayapura, Setelah itu, Letda Inf Totok menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit di Jayapura, saat itu juga Letda Inf Totok memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa;
4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa kembali ke Serui dari Jayapura menggunakan KM. Gunung Dempo, namun kapal tersebut tidak singgah di Serui melainkan sandar di Pelabuhan Samabusa, Nabire, setibanya di Nabire, orang tua dari kekasih Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa berada di rumahnya di daerah Kota Lama kepada Kesatuan Kodim 1705/Nabire, selanjutnya Terdakwa dijemput dan diamankan oleh Piket Kodim 1705/Nabire;
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 Pasiintel Kodim 1705/Nabire menghubungi Pasiintel Kodim 1709/Yawa dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah diamankan di Kodim 1705/Nabire dan menyampaikan untuk segera dijemput, kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIT, Saksi dan Koptu Kasman berangkat ke Nabire menggunakan KM. Maserai menjemput Terdakwa di Kodim 1705/Nabire dan tiba di Nabire pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 07.00 WIT, pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIT Saksi dan Koprak Kasman membawa

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1709/Yawa dan tiba tanggal 19 Januari pukul 02.00 WIT;

6. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak ada itikad untuk melaporkan keberadaanya sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Komando atas dan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVII/1 Biak sesuai dengan Surat Dandim 1709/Yawa Nomor R/19/I/2023 tanggal 13 Januari 2023;

7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena masa ijin yang diberikan kepada Terdakwa telah habis sehingga Terdakwa takut kembali ke kesatuan;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

9. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1709/Yawa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan membenarkan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ANDRI RUMAROPEN**
Pangkat/NRP : Serma/31060478670886
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa
Tempat tanggal lahir : Nabire, 05 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1709/Yawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2022 di Makodim 1709/Yawa saat Terdakwa berdinis di Kodim 1709/Yawa dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 29 November 2022, Terdakwa mengajukan izin kedukaan (kekasih Terdakwa meninggal dunia) di Nabire, dan diberikan izin selama 9 (hari) hari terhitung mulai tanggal 30 November sampai dengan 8 Desember 2022, pada tanggal 30 November 2022, Terdakwa berangkat dari Serui menuju Nabire menggunakan sarana transportasi kapal speed boat;
 3. Bahwa setelah izin yang diberikan selesai, pada tanggal 9 Desember 2022, Dan Unit Intel Kodim 1709/Yawa (Letda Inf Totok) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk segera kembali ke Kesatuan, namun Terdakwa tertinggal oleh KM. Maserai dengan tujuan Nabire-Serui, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk kembali menggunakan KM. Labobar dengan rute Nabire-Serui-Jayapura, namun Terdakwa tidak turun di Serui dan melanjutkannya ke Jayapura, Setelah itu, Letda Inf Totok menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit di Jayapura, saat itu juga Letda Inf Totok memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa;
 4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa kembali ke Serui dari Jayapura menggunakan KM. Gunung Dempo, namun kapal tersebut tidak singgah di Serui melainkan sandar di Pelabuhan Samabusa, Nabire, setibanya di Nabire, orang tua dari kekasih Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa berada di rumahnya di daerah Kota Lama kepada Kesatuan Kodim 1705/Nabire, selanjutnya Terdakwa dijemput dan diamankan oleh Piket Kodim 1705/Nabire;
 5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 Pasiintel Kodim 1705/Nabire menghubungi Pasiintel Kodim 1709/Yawa dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah diamankan di Kodim 1705/Nabire dan agar segera dijemput, kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIT, Saksi dan Koptu Kasman berangkat ke Nabire menggunakan KM. Maserai menjemput Terdakwa di Kodim 1705/Nabire dan tiba di Nabire pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 07.00 WIT, pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIT Saksi dan Kopral Kasman membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa dan tiba tanggal 19 Januari pukul 02.00 WIT;
 6. Bahwa Selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad untuk melaporkan keberadaannya sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Komando atas dan dilimpahkan perkaranya ke Denpom XVIII/ Biak sesuai dengan Surat Dandim 1709/Yawa Nomor R/19/I/2023 tanggal 13 Januari 2023;
 7. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1709/Yawa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **TEHU WENDA**
Pangkat/NRP : Prada/31201256160500
Jabatan : Ta Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa
Tempat tanggal lahir : Lubuk, 17 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1709/Yawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 saat sama-sama melaksanakan Dikjurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih, selanjutnya mendapat penempatan di Yonif RK 753/AVT dan pada bulan Juli tahun 2022 Saksi dan Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 1709/Yawa dalam hubungan dinas sebagai teman satu letting dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 29 November 2022, Terdakwa mengajukan izin untuk berangkat ke Nabire dalam rangka kedukaan (kekasih Terdakwa meninggal dunia), setelah mendapatkan ijin, Terdakwa diberikan surat ijin jalan TMT 30 November 2022 sampai dengan 8 Desember 2022, namun setelah ijin yang diberikan habis, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa dan tidak melaporkan keberadaanya;
3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022, Pasiintel Kodim 1709TYawa atas nama Kapten Inf Joko dan Daunit Intel Kodim 1709/Yawa memerintahkan Saksi sebagai lettingnya untuk menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian pada akhir bulan Desember 2022 Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan segera kembali ke Kesatuan tetapi Terdakwa takut kembali karena sudah terlambat dan melebihi waktu izin yang diberikan;
4. Bahwa sekira akhir bulan Desember 2022, Saksi mendapat kabar dari Letting Saksi yang berdinis di Jayapura bahwa Terdakwa saat ini sedang berada di Jayapura, saat itu juga Saksi menghubungi Terdakwa, dan penyampaian dari Terdakwa bahwa Terdakwa di Jayapura untuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit, setelah itu tidak ada kabar dan handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi;
5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Serda Andri (Saksi-1) dan Koptu Kasman berangkat menuju Nabire untuk menjemput Terdakwa yang sudah diamankan di Kodim 1705/Nabire, kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa tiba di Kodim 1709/Yawa dan dimasukkan sel Kodim 1709/Yawa dan hal

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan dilimpahkan kepada Komando atas, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVII/1 Baik sesuai Surat Dandim 1709/Yawa nomor R/19//2023 tanggal 13 Januari 2023;

6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1709/Yawa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif RK 753/AVT, kemudian pada tahun 2021 alih tugas ke Kodim 1709/Yawa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kodim 1709/Yawa berpangkat Prada NRP 31201256730600;
2. Bahwa pada tanggal 29 November 2022, Terdakwa mengajukan izin kedukaan menuju Nabire dikarenakan kekasih/calon istri Terdakwa meninggal dunia, kemudian pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa berangkat menuju Nabire menggunakan kapal Speed Boat putih, dan setibanya di Nabire Terdakwa tinggal di rumah almarhumah calon istri Terdakwa di daerah Kota Lama dan ikut dalam prosesi kedukaan hingga pemakaman;
3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022, Terdakwa dihubungi oleh Letda Inf Totok (Danunit Intel Kodim 1709/Yawa) untuk segera kembali ke Kesatuan karena masa izin yang diberikan telah habis, namun kapal dengan tujuan Nabire ke Serui hanya ada pada tanggal 14 Desember 2022 yaitu KM. Labobar;
4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa berangkat menggunakan KM. Labobar dengan tujuan Nabire-Serui-Jayapura, namun pada saat kapal sandar di Serui Terdakwa tidak turun dan melanjutkan perjalanan ke Jayapura karena Terdakwa mendengar bahwa orang tua Terdakwa (Ibu) sakit paru-paru, sehingga Terdakwa berniat untuk menjenguk ibu Terdakwa tanpa memberi tahu Kesatuan, selama di Jayapura Terdakwa berada di rumah orang tua sembari merawat dan mengantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, saat itu, orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa namun Terdakwa merasa takut karena izin yang diberikan Kesatuan telah habis;
5. Bahwa sekira minggu pertama bulan Januari 2023, Terdakwa dihubungi letting Terdakwa yang berdinis di Kodim 1709/Yawa atas nama Prada Tehu Wenda (Saksi-

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang menyatakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa karena sudah ditunggu, kemudian Terdakwa mencari jadwal kapal menuju Serui namun hanya ada pada tanggal 18 Januari 2023 (KM. Labobar), sehingga Terdakwa memilih kembali menggunakan KM. Gunung Dempo pada tanggal 14 Januari 2023 dan dilanjutkan menuju ke Serui menggunakan KM. Maserai, kemudian pada tanggal 14 Januari 2023 Terdakwa menggunakan KM. Gunung Dempo dan tiba di Nabire pada tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIT, setibanya di Nabire Tersangka dijemput oleh kakak almarhumah calon istri Terdakwa dan diarahkan untuk kembali ke Kesatuan untuk berdinass kembali, sehingga Terdakwa diantar ke Kodim 1705/Nabire, setibanya di Kodim 1705/Nabire Terdakwa ditahan di Sel Kodim 1705/Nabire;

6. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa dijemput oleh Provost Kodim 1709/Yawa (Saksi-1 dan Koptu Kasman) selanjutnya dibawa kembali ke Serui menggunakan KM. Maserai, pada tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa tiba di Kodim 1709/Yawa dan dimasukkan ke dalam sel Kesatuan hingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVII/1 Biak;

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena masa ijin yang diberikan kepada Terdakwa telah habis sehingga Terdakwa takut kembali ke kesatuan;

8. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak dilengkapi surat ijin jalan dari Kesatuan dan tidak membawa inventaris Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, hingga menyulitkan Kesatuan dalam mencari keberadaan Terdakwa;

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1709/Yawa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya berdasarkan pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di dalam sidang selanjutnya dalam ayat (6) huruf (a) dan (b) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, maka terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut sebagai alat bukti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Absensi Staf Personil Kodim 1709/Yawa bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.
2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan nomor : SIJ/101/XI/2022 tanggal 30 November 2022.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif RK 753/AVT, kemudian pada tahun 2021 alih tugas ke Kodim 1709/Yawa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kodim 1709/Yawa berpangkat Prada NRP 31201256730600;
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/306/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;
3. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2022, Terdakwa mengajukan izin kedukaan (kekasih Terdakwa meninggal dunia) di Nabire, dan diberikan izin selama 9 (hari) hari terhitung mulai tanggal 30 November sampai dengan 8 Desember 2022, pada tanggal 30 November 2022, Terdakwa berangkat dari Serui menuju Nabire menggunakan sarana transportasi kapal speed boat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang diberikan selesai, pada tanggal 9 Desember 2022, Dan Unit Intel Kodim 1709/Yawa (Letda Inf Totok) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk segera kembali ke Kesatuan, namun Terdakwa tertinggal oleh KM. Maserai dengan tujuan Nabire-Serui, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk kembali menggunakan KM. Labobar dengan rute Nabire-Serui-Jayapura, namun Terdakwa tidak turun di Serui dan melanjutkannya ke Jayapura, Setelah itu, Letda Inf Totok menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit di Jayapura, saat itu juga Letda Inf Totok memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa;

4. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa kembali ke Serui dari Jayapura menggunakan KM. Gunung Dempo, namun kapal tersebut tidak singgah di Serui melainkan sandar di Pelabuhan Samabusa, Nabire, setibanya di Nabire, orang tua dari kekasih Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa berada di rumahnya di daerah Kota Lama kepada Kesatuan Kodim 1705/Nabire, selanjutnya Terdakwa dijemput dan diamankan oleh Piket Kodim 1705/Nabire;

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2023 Pasiintel Kodim 1705/Nabire menghubungi Pasi Intel Kodim 1709/Yawa dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah diamankan di Kodim 1705/Nabire dan agar segera dijemput, kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIT, Saksi dan Koptu Kasman berangkat ke Nabire menggunakan KM. Maserai menjemput Terdakwa di Kodim 1705/Nabire dan tiba di Nabire pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 07.00 WIT, pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIT Saksi dan Kopral Kasman membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa dan tiba tanggal 19 Januari pukul 02.00 WIT;

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

7. Bahwa benar saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak ada itikad untuk melaporkan keberadaannya sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Komando atas dan dilimpahkan perkaranya ke Denpom XVII/1 Biak sesuai dengan Surat Dandim 1709/Yawa Nomor R/19/I/2023 tanggal 13 Januari 2023;

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena masa ijin yang diberikan kepada Terdakwa telah habis sehingga Terdakwa takut kembali ke kesatuan;

9. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan segala Daik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1709/Yawa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

10. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatua tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 atau selama 41 (Empat Puluh Satu) hari.

Menimbang, bahwa apakah berdasarakan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku..

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif RK 753/AVT, kemudian pada tahun 2021 alih tugas ke Kodim 1709/Yawa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kodim 1709/Yawa berpangkat Prada NRP 31201256730600;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/306/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;

3. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Praka lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan tidak hadir tanpa ijin.

Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2022, Terdakwa mengajukan izin kedukaan (kekasih Terdakwa meninggal dunia) di Nabire, dan diberikan izin selama 9 (hari) hari terhitung mulai tanggal 30 November sampai dengan 8 Desember 2022, pada tanggal 30 November 2022, Terdakwa berangkat dari Serui menuju Nabire menggunakan sarana transportasi kapal speed boat;
2. Bahwa benar setelah izin yang diberikan selesai, pada tanggal 9 Desember 2022, Dan Unit Intel Kodim 1709/Yawa (Letda Inf Totok) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk segera kembali ke Kesatuan, namun Terdakwa tertinggal oleh KM. Maserai dengan tujuan Nabire-Serui, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk kembali menggunakan KM. Labobar dengan rute Nabire-Serui-Jayapura, namun Terdakwa tidak turun di Serui dan melanjutkannya ke Jayapura, Setelah itu, Letda Inf Totok menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit di Jayapura, saat itu juga Letda Inf Totok memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa;
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa kembali ke Serui dari Jayapura menggunakan KM. Gunung Dempo, namun kapal tersebut tidak singgah di Serui melainkan sandar di Pelabuhan Samabusa, Nabire, setibanya di Nabire, orang tua dari kekasih Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa berada di rumahnya di daerah Kota Lama kepada Kesatuan Kodim 1705/Nabire, selanjutnya Terdakwa dijemput dan diamankan oleh Piket Kodim 1705/Nabire;
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2023 Pasiintel Kodim 1705/Nabire menghubungi Pasi Intel Kodim 1709/Yawa dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah diamankan di Kodim 1705/Nabire dan agar segera dijemput, kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIT, Saksi dan Koptu Kasman berangkat ke Nabire menggunakan KM. Maserai menjemput Terdakwa di Kodim 1705/Nabire dan tiba di Nabire pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 07.00 WIT, pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIT Saksi dan Kopral Kasman membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa dan tiba tanggal 19 Januari pukul 02.00 WIT;
5. Bahwa benar saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak ada itikad untuk melaporkan keberadaannya sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Komando atas dan dilimpahkan perkaranya ke Denpom XVII/1 Biak sesuai dengan Surat Dandim 1709/Yawa Nomor R/19//2023 tanggal 13 Januari 2023;
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena masa ijin

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diberikan kepada Terdakwa telah habis sehingga Terdakwa takut kembali ke kesatuan.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”,

Bahwa yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2022, Terdakwa mengajukan izin kedukaan (kekasih Terdakwa meninggal dunia) di Nabire, dan diberikan izin selama 9 (hari) hari terhitung mulai tanggal 30 November sampai dengan 8 Desember 2022, pada tanggal 30 November 2022, Terdakwa berangkat dari Serui menuju Nabire menggunakan sarana transportasi kapal speed boat;
2. Bahwa benar setelah izin yang diberikan selesai, pada tanggal 9 Desember 2022, Dan Unit Intel Kodim 1709/Yawa (Letda Inf Totok) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk segera kembali ke Kesatuan, namun Terdakwa tertinggal oleh KM. Maserai dengan tujuan Nabire-Serui, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk kembali menggunakan KM. Labobar dengan rute Nabire-Serui-Jayapura, namun Terdakwa tidak turun di Serui dan melanjutkannya ke Jayapura, Setelah itu, Letda Inf Totok menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit di Jayapura, saat itu juga Letda Inf Totok memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa;
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa kembali ke Serui dari Jayapura menggunakan KM. Gunung Dempo, namun kapal tersebut tidak singgah di Serui melainkan sandar di Pelabuhan Samabusa, Nabire, setibanya di Nabire, orang tua dari kekasih Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa berada di rumahnya di daerah Kota Lama kepada Kesatuan Kodim 1705/Nabire, selanjutnya Terdakwa dijemput dan diamankan oleh Piket Kodim 1705/Nabire;
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dengan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1709/Yawa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 atau secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari.
2. Bahwa benar waktu secara berturut turut selama 41 (empat puluh satu) hari yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim dengan melihat, memperhatikan dan serta mendengar sesuai dengan fakta fakta didalam persidangan serta mempertimbangkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah tindakan indiscipliner sebagai wujud dari ketidaktaatan dan ketidakpatutuhan terhadap ketentuan prosedur meninggalkan kesatuan yang mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah yang hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin personel dan mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya Kodim 1709/Yawa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengukuhkan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi.

3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
5. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga *kepentingan hukum* dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga *kepentingan umum* dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga *kepentingan militer* dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, terlebih dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Terdakwa, keluarga dan masyarakat pada umumnya;
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki kualitas maupun kuantitas perbuatan yang berbeda-beda maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam penjatuhan pidananya perlu untuk mempertimbangkan proporsionalitas penjatuhan pidana berdasarkan fakta persidangan berkaitan dengan perbuatan dari pelaku tindak pidana sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa lebih memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis Hakim akan memperingan dan mengurangi pidana pokok berupa penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari Tuntutan pidana pokok yang disampaikan oleh Oditur Militer dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer C.q TNI AD terhadap Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah menimbang, kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih muda sehingga dapat dibina menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik dan diharapkan tenaganya dapat digunakan untuk mendukung tugas pokok di kesatuannya selain itu Terdakwa masih mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap mengabdikan dirinya melalui institusi TNI AD;

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dan patut dipertahankan dalam dinas militer, dengan demikian permohonan Oditur Militer tentang hukuman tambahan tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2(dua) lembar Absensi staf personil Kodim 1709/Yawa bula Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **LEBRIK ADOLOF WANGGAI**, Prada NRP 31201256730600 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Absensi Staf Personil Kodim 1709/Yawa bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan nomor : SIJ/101/XI/2022 tanggal 30 November 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 oleh Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H. NRP 1102006580974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hengki Afandi, S.H., M.H. dan Awang Setyadi bawana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mulyono, S.H LetkolChk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Amirudin, S.H. Letda Chk NRP 2180776820786 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengki Afandi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040016470180

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020006580974

Awang SB, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17305/P

Panitera Pengganti

Amirudin, S.H.
Letda Chk NRP 2180776820786

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IV/2023